

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1346/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
นาย ปวน นัยดี บ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์ขณะจำเลยข่มขืนและฆ่าเด็กหญิง พ. แต่โจทก์มีพยานมาเบิกความว่าเห็นชายคนหนึ่งวิ่งไล่เด็กผู้หญิง พยานจำไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะยืนดูอยู่ห่าง ปรากฏว่าเวลาที่พยานเห็นเหตุการณ์นั้นตรงกับเวลาที่เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุเล็กน้อยพยานได้พบจำเลยอยู่ตรงบริเวณใกล้กับที่พบศพเด็กหญิง พ. จำเลยสวมเสื้อผ้าเช่นเดียวกับเสื้อผ้าของชายที่วิ่งไล่เด็กผู้หญิง ทั้งพฤติการณ์ของชายและเด็กผู้หญิงที่พยานเห็นนั้นก็ตรงกับข้อเท็จจริงตามคำรับสารภาพของจำเลย ประกอบกับได้ความว่า การทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพของจำเลย นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคอยถามจำเลยทุกขั้นตอน และบางครั้งเมื่อผู้แสดงแทนผู้ตายทำไม่ถูก จำเลยก็บอกให้ทำใหม่ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุผลแสดงว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ ดังนี้ ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดโต้เป็นอาวุธฆ่าเชือดเด็กหญิงพรณีอายุ 13 ปี 3 เดือน ไม่ให้ขัดขืนและข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงพรณีจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง แล้ว

จำเลยใช้มีดโต้ดังกล่าวฟันเด็กหญิงพรณิจนถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 288, 289, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276, 289(7), 91 ลดโทษและรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกตลอดชีวิตสถาน
เดียว

โจทก์และจำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีพยาน 1 ปาก คือนายสน เห็นเหตุการณ์ขณะชายคน
หนึ่งวิ่งไล่เด็กผู้หญิงไปและในมือข้างขวาของชายผู้นั้นมีวัตถุยาวประมาณ 1 ศอก
เศษ พยานได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องว่า 'กูจะบอกพ่อกู' พยานยืนดูอยู่ห่างจึงไม่
สามารถจำได้ว่าเป็นใคร แต่เวลาที่พยานว่าเห็นเหตุการณ์นั้นตรงกับเวลาที่เกิดเหตุ
และชายที่วิ่งไล่เด็กหญิงไปก็สวมเสื้อผ้าเช่นเดียวกับที่พยานพบจำเลยหลังเกิดเหตุ
เพียงเล็กน้อย เมื่อนำไปพิจารณาประกอบกับรายละเอียดในคำรับสารภาพของจำเลย
แล้วข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่า ชายที่กำลังถือวัตถุในมือขวาวิ่งไล่เด็กผู้หญิงไปนั้นก็
คือจำเลยซึ่งกำลังใช้มีดโต้ไล่ฟันผู้ตาย เนื่องจากผู้ตายจะนำเรื่องที่ถูกจำเลยข่มขืนไป
บอกให้บิดาทราบ และถ้อยคำที่พยานได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องว่า 'กูจะบอกพ่อกู' ก็
ตรงกับข้อเท็จจริงตามคำรับสารภาพของจำเลยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดี บริเวณ
ที่เกิดเหตุอยู่ห่างหมู่บ้านถึง 7 กิโลเมตรมีสภาพเป็นภูเขาและมีป่าล้อมรอบสลับกับ

ทุ่งนา ไม่ค่อยมีบุคคลสัญจรผ่านไปมา เป็นสถานที่เปลี่ยวจึงไม่มีเหตุที่จะชวนให้
สงสัยเป็นอย่างอื่นว่า บุคคลทั้งสองที่พยานเห็นกำลังวิ่งไล่กันไปนั้น อาจจะเป็นผู้อื่นที่
มิใช่จำเลย และเมื่อพยานไปดูศพผู้ตาย ก็พบจำเลยยืนอยู่ก่อนแล้วตรงบริเวณใกล้
กับศพนั่นเอง หลังจากจำเลยถูกจับกุมและรับสารภาพแล้วขณะจำเลยแสดงท่าให้เจ้า
หน้าที่ถ่ายภาพประกอบคำรับสารภาพ ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคอยถาม
จำเลยทุกขั้นตอนในการทำแผนประทุษกรรม ในบางครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้แสดง
แทนผู้ตายทำไมไม่ถูกจำเลยก็บอกให้ทำใหม่ให้ถูกต้องตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
จึงเป็นเหตุผลแสดงว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจ มิได้มีการขู่
บังคับแต่ประการใด พยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำเสนอเมื่อพิเคราะห์ประกอบกับคำรับ
สารภาพของจำเลยดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็น
ผู้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ